



ANALISTA DOS TRIBUNAIS
NATHALIA MASSON
DIREITO CONSTITUCIONAL
AULA 6

ROTEIRO DE AULA

Sumário

5- Processo legislativo (legislar: função típica do legislativo)

5.3. Processo legislativo ordinário

6. Poder Judiciário

6.1- Órgãos do Poder Judiciário

Poder Legislativo

5- Processo legislativo (legislar: função típica do legislativo)

5.3. Processo legislativo ordinário

(B) Fase constitutiva - Deliberação

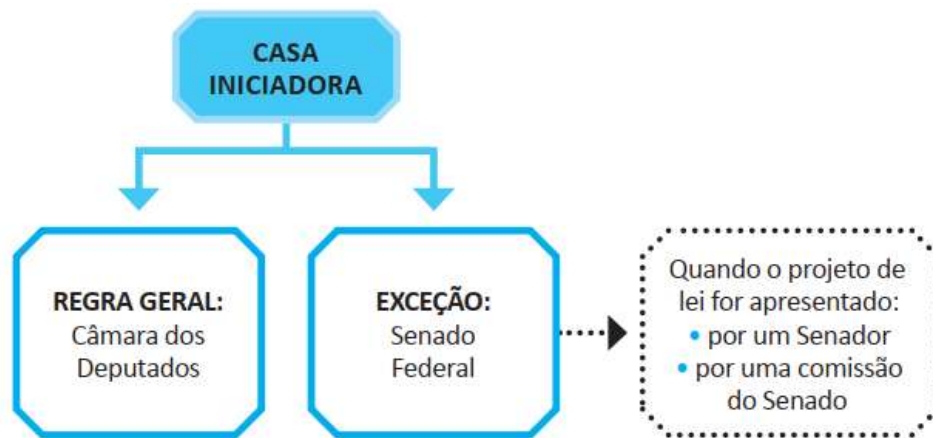
▪ **Casa iniciadora e revisora**

-Bicameralismo federativo

-Regra geral: a Câmara dos Deputados é a Casa iniciadora e o Senado a revisora (*caput* do art. 64 e art. 61, § 2º, ambos da CF/88).

“Art. 64, CF/88: A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.”

“Art. 61, § 2º, CF/88: A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.”



-Há um cenário em que o Senado atuará como casa iniciadora e a Câmara como revisora: Quando o Senado apresentar o PL

▪ **O que é deliberar?**

-Deliberar é discutir

-Antes da votação, é feita uma análise prévia do projeto de lei pelas comissões.

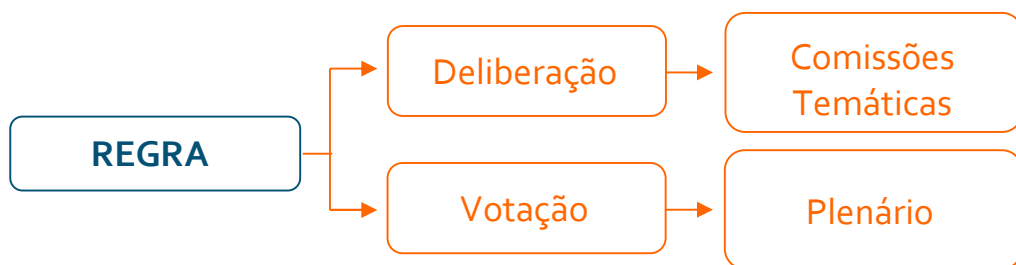
-Quem define em quais comissões o projeto de lei irá tramitar é o Presidente da Casa Legislativa.

-O mérito da proposta poderá ser verificado nas comissões temáticas (pareceres opinativos).

Art. 101, RISF:

§ 1º Quando a Comissão emitir parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, será esta considerada rejeitada e arquivada definitivamente, por despacho do Presidente do Senado, salvo, não sendo unânime o parecer, recurso interposto nos termos do art. 254.

§ 2º Tratando-se de inconstitucionalidade parcial, a Comissão poderá oferecer emenda corrigindo o vício.



-Há uma **exceção** para essa regra, no caso de delegação interna, conforme se expõe abaixo

▪ **Delegação interna**

-O regimento interno autoriza, para certa e específica matéria, a delegação interna para que a comissão discuta **E** vote a matéria

-Portanto a comissão pode atuar fora da regra exposta acima (não apenas discutindo a matéria)

-**Essa exceção** serve apenas para projetos de lei ordinária (nunca para projeto de LC)

- Conclusão lógica em razão do quórum exigido para LC
- Disposição prevista no regimento interno da Câmara

“Art. 58, § 2º, CF/88: Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa.”

▪ **CCJ**

- Comissão que avalia a constitucionalidade da lei
- Se o parecer de arquivamento for unânime, será definitivo (se não for unânime cabe recurso de 1/10 da casa para que o projeto siga tramitando)
- O arquivamento se dá em razão da consideração de inconstitucionalidade
- Trata-se de controle de constitucionalidade político/preventivo
- Político pois é externo ao judiciário
- Preventivo por atingir um PL

(C) Fase constitutiva - Votação

- No plenário: para o início da votação, verificar se tem quórum para instalação da sessão (presença da maioria absoluta)
- Na CD: 257 deputados federais
- No SF: 41 Senadores

▪ **Maioria de aprovação:**

-**LO:** maioria simples (art. 47, CF/88) – maioria dos presentes, desde que haja quórum
Número variável, pois depende do número de presentes

“Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.”

-**LC:** maioria absoluta (art. 69, CF/88) – maioria dos membros

Número fixo, pois depende apenas do número de membros

“Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.”

- A Casa iniciadora pode aprovar o projeto de lei, com ou sem emendas, caso em que ele será encaminhado para a Casa Revisora.
- De outro lado, a Casa iniciadora pode rejeitar o projeto de lei, caso em que ele será encaminhado para o arquivo (artigo 67, CF; princípio da irrepetibilidade).

-“**Art. 67, CF/88:** A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.”

-“**Art. 60, § 5º, CF/88:** A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.”

-“**Art. 62, § 10, CF/88:** É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)”

-“**Art. 57.** O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.”

-Note que no caso de proposta de Emenda Constitucional ou MP **não** cabe afastar a irrepetibilidade, para a mesma sessão legislativa, da matéria dos projetos

-Enquanto no caso de PL a irrepetibilidade, para a mesma sessão legislativa, pode ser afastada por requerimento da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do CN

-Em sessão legislativa distinta, NÃO há óbice para a apresentação de PL ou PEC ou MP que foi rejeitada na anterior

—	POSSIBILIDADE DE REEDIÇÃO OU REAPRECIAÇÃO
MP REJEITADA	Próxima sessão legislativa (art. 62, § 10, CF/88)
PEC REJEITADA	Próxima sessão legislativa (art. 60, § 5º, CF/88)
PL REJEITADO	Mesma sessão legislativa (art. 67, CF/88)

Condição: apresentação de requerimento pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal

- Se o PL é aprovado na Casa Iniciadora e também na Casa Revisora (nesta última sem emendas significativas), ele será encaminhado para a deliberação executiva (sanção / veto presidencial).

- Se o PL é aprovado na Casa Iniciadora, mas rejeitado na Casa Revisora, ele será enviado para o arquivo (artigo 67, CF).

-“**Art. 67.** A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.”

- Se o PL é aprovado na Casa Iniciadora e também na Revisora, que faz emendas ao projeto, tais emendas deverão ser encaminhadas para análise da Casa Iniciadora (salvo, se simplesmente promoverem meras alterações redacionais ao PL).

-“Art. 135, RICN: A retificação de incorreções de linguagem, feita pela Câmara revisora, desde que não altere o sentido da proposição, não constitui emenda que exija sua volta à Câmara iniciadora.”



▪ **Sobre as emendas feitas ao PL:**

- O poder de emendar é exclusivo dos parlamentares
- Alcance das emendas: a CF permite as emendas parlamentares, mas não de forma ilimitada
- As emendas feitas ao PL devem possuir pertinência temática: evitar o “contrabando legislativo”
- Deve ter relação com o tema central do PL

-Estão proibidas as emendas que aumentem despesas nos projetos de iniciativa reservada do Presidente da República (exceção em matéria orçamentária, art. 166, §§ 3º e 4º, CF/88: se forem compatíveis com o PPA e com a LDO e indicarem os recursos necessários) e nos relativos à organização dos serviços administrativos da CD, do SF, dos Tribunais federais e do Ministério Público.

-“Art. 63, CF/88: Não será admitido aumento da despesa prevista:

- I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º;
- II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.”

Art. 166, CF/88:

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

- I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

- a) dotações para pessoal e seus encargos;
- b) serviço da dívida;
- c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou

III - sejam relacionadas:

- a) com a correção de erros ou omissões; ou
- b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

* As emendas feitas ao PL devem possuir pertinência temática: evitar o “contrabando legislativo”

- É possível a apresentação de emenda parlamentar ao projeto de conversão de medida provisória, desde que observada a devida pertinência lógico-temática. Esse é o teor do art. 4º, da Res. nº 1/2002 do Congresso Nacional, que visa evitar o chamado “contrabando legislativo”, consistente na inserção, por emenda parlamentar, de assunto distinto daquele tratado na MP.

Art. 4º, § 4º, Res. nº 1/2002 do Congresso Nacional: “É vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada na Medida Provisória, cabendo ao Presidente da Comissão o seu indeferimento liminar”.

- Na ADI 5127-DF (julgada em outubro de 2015) o STF confirmou que o “contrabando legislativo” é vedado pela CF/88. Todavia, como essa prática sempre foi muito comum, nossa Corte Suprema determinou que referido entendimento somente valeria para as próximas MPs (ou seja, todas as leis aprovadas até 15/10/2015 são consideradas como válidas ainda que tenham sido fruto de uma conversão de MP feita com “contrabando legislativo”, isto é, com inserção no texto da MP de assuntos desconexos com o tema da medida).

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. CONTEÚDO TEMÁTICO DISTINTO DAQUELE ORIGINÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRÁTICA EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO). 1. Viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo (arts. 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória. 2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica (art. 1º e 5º, XXXVI, CRFB), mantém-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática promulgadas até a data do presente julgamento, inclusive aquela impugnada nesta ação. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria de votos”.

- Foi por essa razão que em março de 2017 (na ADI 5012/DF, noticiada no Info 857) o STF reconheceu que os artigos 113 a 126 da Lei nº 12.249/2010 eram resultado de um “contrabando legislativo” (uma vez que foram inseridos no projeto de lei de conversão de uma MP que versava sobre um tema diverso), mas os declarou válidos pois tinham sido aprovados antes de 15/10/2015, isto é, antes da data da decisão da Corte que vedou expressamente (para os casos futuros) a prática do ‘contrabando’.

“EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 113 A 126 DA LEI Nº 12.249/2010. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 472/2009. DISPOSITIVOS INCLUÍDOS POR EMENDA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM O OBJETO ORIGINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ARTS. 1º, CAPUT, 2º, 5º, LIV, 62 E 84, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Inclusão, por emenda parlamentar, dos arts. 113 a 126, versando sobre alteração de limites de unidades de conservação, na redação final da Lei nº 12.249/2010, conversão da Medida Provisória nº 472/2009. 2. Afronta ao princípio democrático, ao postulado da separação entre os Poderes e à garantia do devido processo legislativo, à ausência de pertinência temática entre a matéria veiculada na emenda parlamentar e o objeto da medida provisória submetida à conversão em lei. (...)

(...) 3. Em 15.10.2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, embora reconhecendo formalmente inconstitucional, a teor dos arts. 1º, caput e parágrafo único, 2º, caput, e 5º, LIV, da Carta Política, a inclusão de emenda, em projeto de conversão de medida provisória em lei, versando conteúdo divorciado do seu objeto originário, ao julgamento da ADI 5127, forte no princípio da segurança jurídica, afirmou a validade dos preceitos normativos resultantes de emendas a projetos de lei de conversão, ainda que sem relação com o objeto da medida provisória, aprovados antes da data daquele julgamento. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”.

(ADI 5012, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

-As emendas poderão ser (art. 118, do Regimento Interno da CD):

- (i) supressivas: determinam a erradicação de qualquer parte de outra proposição
- (ii) aditivas: se acrescentam a outra proposição
- (iii) aglutinativas: resultam da fusão de outras emendas, ou destas com o texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos
- (iv) modificativas: alteram a proposição sem a modificar substancialmente
- (v) substitutivas: apresentadas como sucedâneas a parte de outra proposição

(vi) de redação: visam sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto

Obs. Lembre-se que essa última, de redação, não importa no retorno do PL para a casa iniciadora (desde que não altere substancialmente o PL)

▪ **Autógrafo**

-Tão logo haja a aprovação do PL (com ou sem emendas) pelas 2 Casas Legislativas, ele seguirá para o autógrafo

-Documento formal que traduz todo o trâmite legislativo e explicita, com rigor e exatidão, o teor final do PL como ele foi aprovado pelo CN

Bloco 2

(D) Fase constitutiva - Deliberação executiva (sanção/veto)

▪ **“Art. 66, CF/88:**

§ 1º - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.

§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.”

▪ Obs. O prazo para o Presidente se manifestar é de 15 dias úteis

▪ **Sanção**

-A sanção é a manifestação de concordância do Presidente da República ao projeto de lei, podendo ser total ou parcial.

-Espécies:

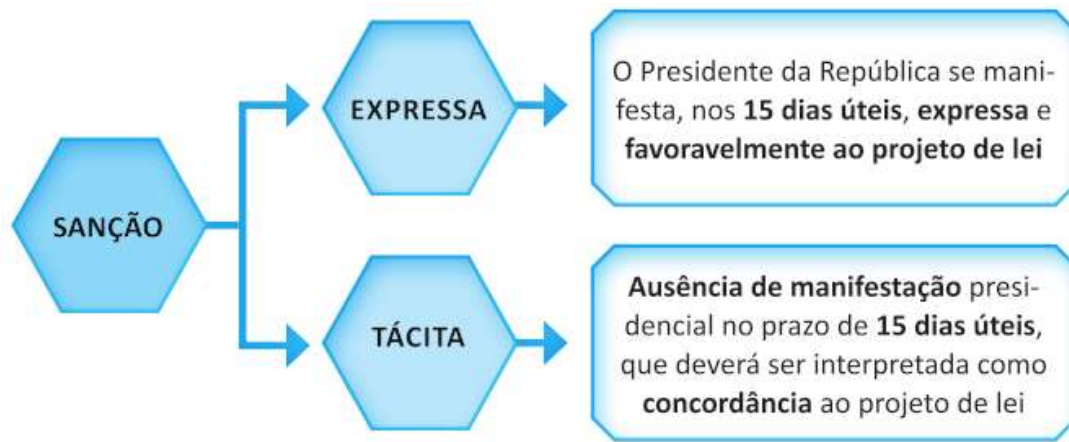
(i) Sanção expressa

- Pode ser total ou parcial

(ii) Sanção tácita

- Deriva do silêncio presidencial

- **Sempre total**



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm,

▪ Veto

-O veto representa a discordância presidencial ao PL.

-O veto será sempre expresso, devendo ser manifestado no prazo de 15 dias úteis.

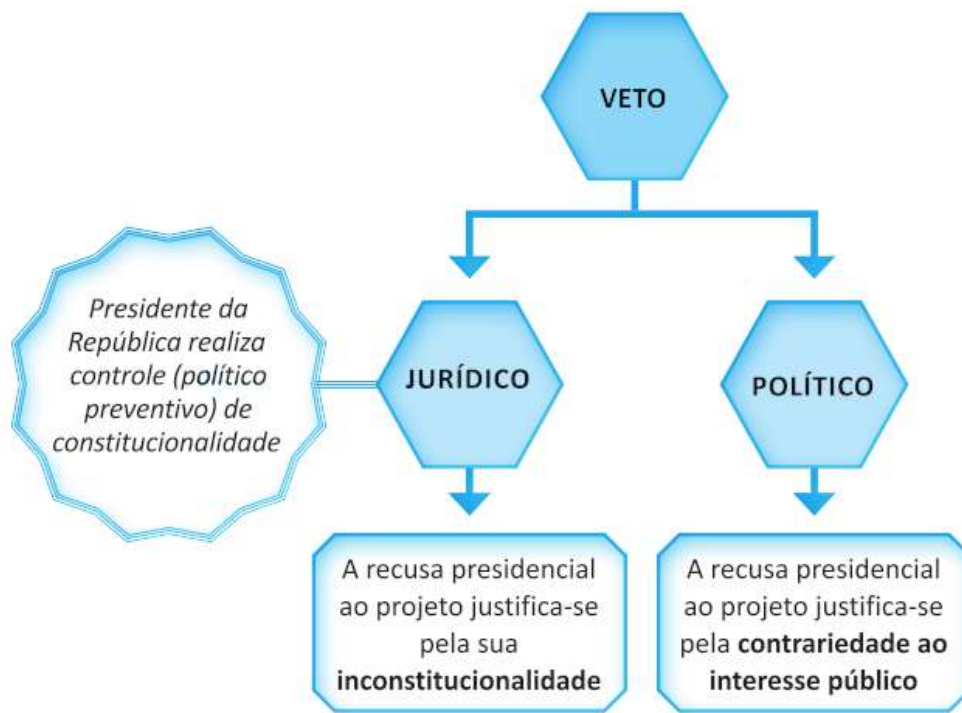
-O veto pode ser total ou parcial.

- O veto é o poder de desaprovação total ou parcial exercido pelo Poder Executivo sobre o projeto de lei aprovado no Poder Legislativo, sendo, pois, a antítese da sanção.

- O veto presidencial, aliás, representa um interessante exemplo de controle interorgânico (isto é, um controle realizado por um poder diante de atividade desempenhada por outro Poder), no qual o Poder Executivo examina e fiscaliza a atividade legiferante desempenhada pelo Poder Legislativo – ressalte-se que o veto é um dos mecanismos da ‘interação recíproca entre os diferentes poderes’ que caracteriza nosso sistema de separação de poderes, inscrito no art. 2º, CF/88.

-“**Art. 66, § 2º, CF/88:** O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.”

-Não pode vetar palavras ou expressões isoladas



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm,

-Em ambos os casos de veto, o Presidente deve demonstrar (provar) a motivação do veto político ou jurídico

Obs.: Sobre o prazo, vale citar uma decisão proferida pelo STF (em junho de 2022, na ADPF 893/DF). Na ocasião, a Corte teve que pronunciar o óbvio: a prerrogativa do poder de veto presidencial somente pode ser exercida dentro do prazo expressamente previsto na Constituição, não sendo possível exercê-la após a expiração dos 15 dias úteis.

- No caso concreto que ensejou o debate jurídico, foi apenas no 16º dia a contar do recebimento do veto que a Presidência da República providenciou a publicação de edição extra do Diário Oficial da União para divulgar o veto a um dispositivo que havia sido anteriormente sancionado. Ora, é claro que esse tipo de conduta não encontra respaldo na Constituição Federal! Vencido o prazo de 15 dias úteis, diante de eventual silêncio presidencial, o texto do projeto de lei é, necessariamente, sancionado (sanção tácita –art. 66, § 3º) e o poder de veto não mais pode ser exercido.

ADPF 893, Rel. Min. Cármen Lúcia: 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra o veto presidencial ao art. 8º do Projeto de Lei de Conversão nº 12/2021 (que deu origem à Lei nº 14.183/2021), veiculado na Edição Extra do Diário Oficial da União (DOU), de 15.07.2021. O veto em questão foi acrescentado depois da publicação, na edição ordinária do DOU desse mesmo dia, de texto da Lei nº 14.183/2021 do qual art. 8º constava como sancionado. 2. A controvérsia posta nos autos não é sequer a discussão de saber se o veto opera preclusão, e sim se é possível exercer tal poder após a expiração do prazo. A resposta parece ser claramente negativa. Precedentes: ADPFs 714, 715 e 718, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. No caso presente, o prazo para exercício da prerrogativa de vetar o projeto de lei de conversão se entendeu até 14.07.2021. Nessa data, o Presidente da República editou mensagem de veto e encaminhou o texto legal para publicação, sem manifestar a intenção de vetar o art. 8º do projeto de lei. Foi somente no dia seguinte, quando o prazo já havia expirado, que se providenciou

a publicação de edição extra do diário oficial para a divulgação de novo texto legal com a oposição adicional de veto a dispositivo que havia sido sancionado anteriormente. 4. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias do art. 66, § 1º, da Constituição, o texto do projeto de lei é, necessariamente, sancionado (art. 66, § 3º), e o poder de veto não pode mais ser exercido. **O fato de o veto extemporâneo ter sido mantido na forma do art. 66, § 4º, da Constituição não altera a conclusão pela sua inconstitucionalidade. O ato apreciado pelo Congresso Nacional nem sequer poderia ter sido praticado.**

Tese: O poder de veto previsto no art. 66, § 1º, da Constituição não pode ser exercido após o decurso do prazo constitucional de 15 (quinze) dias.

- Lembre-se: não se pode transigir com normas constitucionais; se o veto é extemporâneo, não existe no mundo jurídico já que viola a CF

CARACTERÍSTICAS DO VETO	JURÍDICO	O projeto de lei é considerado inconstitucional . O veto presidencial jurídico é considerado um mecanismo de controle de constitucionalidade (político preventivo)
	POLÍTICO	O projeto de lei é considerado contrário ao interesse público
	TOTAL	Veta-se o projeto de lei na integralidade
	PARCIAL	O Presidente da República não pode vetar palavras ou expressões isoladas (art. 66, § 2º, CF/88)
	IRRETRATÁVEL	Depois de manifestar sua discordância ao projeto de lei não mais poderá o Presidente da República mudar de ideia e pretender sancioná-lo
	SUPRESSIVO	Não pode acrescentar dispositivos ao projeto, apenas suprimir os que lá já estão
	MOTIVADO	O Presidente deve justificar os motivos do veto, apresentando as razões ao Presidente do Senado Federal em até 48 horas
	SUPERÁVEL	O veto não é definitivo, poderá ser superado/derrubado (art. 66, §§ 4º e 6º, CF/88)

Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm,

- **Sobre o veto ser irretratável**, insta apresentar o pronunciamento do STF, de fevereiro de 2021, no julgamento conjunto de algumas arguições de descumprimento de preceito fundamental (ADPF 714/DF, ADPF 715/DF e ADPF 718/DF).

- **Segundo nossa Corte Suprema:** “Manifestada a aquiescência do Poder Executivo ao projeto de lei, pela oposição de sanção, evidencia-se a ocorrência de preclusão entre as etapas do processo legislativo, sendo incabível eventual retratação. Logo, não se admite “novo veto” (ou “exercício renovado do poder de veto” em lei já promulgada e publicada).

-Art. 66, CF/88

§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013)

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

-Apreciação do veto pelo poder legislativo

- ❖ Sessão conjunta
- ❖ Até 30 dias
- ❖ Rejeição do veto (Senado + Câmara, ambos com maioria absoluta)
- ❖ Votação aberta

❖ **“Art. 66, CF/88:**

§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013)

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)”

❖ **Inexiste critério cronológico para a análise do Congresso Nacional dos vetos apresentados pelo Presidente da República**

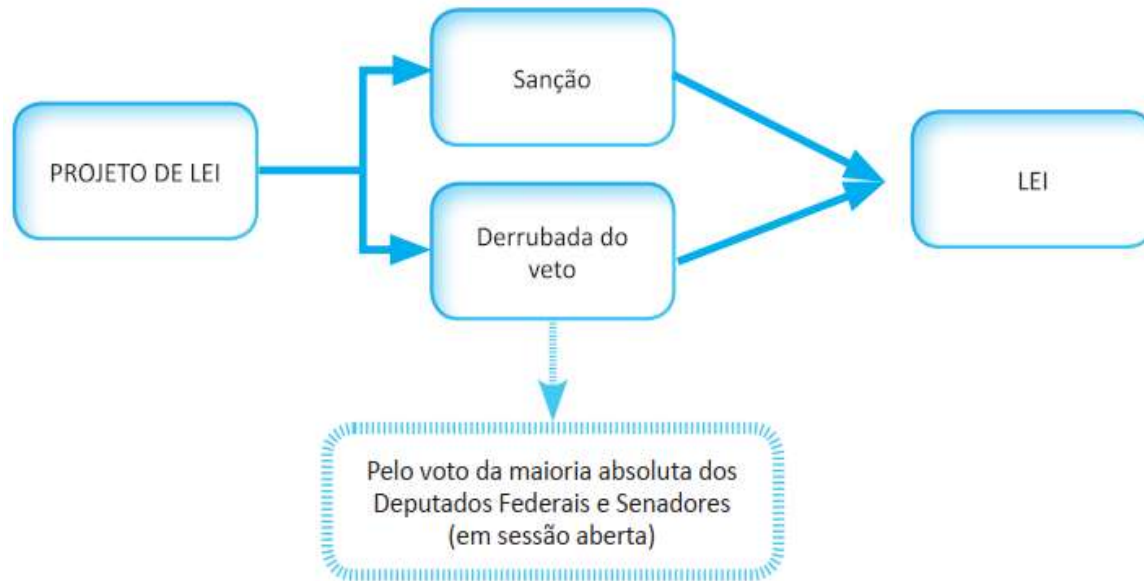
“MS 31.816 MC-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Teori Zavascki: No caso, o que se pretende, na impetração, é provimento que iniba o Congresso Nacional de apreciar o Veto Parcial 38/2012, apostado pela presidente da República ao Projeto de Lei 2.565/2011, antes da votação de todos os demais vetos anteriormente apresentados (mais de 3 mil), alguns com prazo vencido há mais de treze anos. A medida liminar, que tem natureza antecipatória, não pode ir além nem deferir providência diversa da que deriva da sentença definitiva. Assim, no entender majoritário da Corte, não há como manter a determinação liminar ordenando ao Congresso Nacional que "se abstenha de deliberar acerca do Veto Parcial 38/2012 antes que proceda à análise de todos os vetos pendentes com prazo de análise expirado até a presente data, em ordem cronológica de recebimento da respectiva comunicação". Isso porque se mostra pouco provável que tal determinação venha a ser mantida no julgamento definitivo da demanda, especialmente pela gravidade das consequências que derivariam do puro e simples reconhecimento, com efeitos *ex tunc*, da inconstitucionalidade da prática até agora adotada pelo Congresso Nacional no processo legislativo de apreciação de vetos presidenciais (...).”

(E) Fase complementar - Promulgação (art. 66, §7º)

▪ **“Art. 66, CF/88:**

§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República.”

-Veja o erro técnico do parágrafo, já que é a lei que é enviada para a promulgação e não o projeto (visto que o veto foi derrubado e, portanto, não há mais projeto)



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm,

▪ **“Art. 66, CF/88:**

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.”

▪ **Promulgação:** atesta formalmente que a lei existe, é executável e potencialmente obrigatória.

-A lei já existe antes da promulgação

-A promulgação é apenas a certificação formal da existência da lei

-Veja que não é o Presidente que promulga EC (são as mesas do Senado E da Câmara)



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm,

- Não é comum termos promulgação de lei realizada pelo Vice-presidente do Senado Federal. Para ilustrar que essa possibilidade constitucional por vezes se efetiva, temos a Lei nº 13.981, promulgada em 23.03.2020. Veja a notícia divulgada pela Agência Senado :

Está publicada na edição desta terça-feira (24) do Diário Oficial da União (DOU) a Lei 13.981, que aumenta o limite da renda familiar mensal per capita para idosos e pessoas com deficiência terem acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). Com a norma, promulgada pelo vice-presidente do Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG) nesta segunda-feira (23), o valor máximo passou de um quarto de salário-mínimo (R\$ 261,25 em valores atuais) por membro da família pa-ra meio salário-mínimo (R\$ 522,50).

(F) Fase complementar – Publicação

- Condição de eficácia para a lei.
- Requisito necessário para que o diploma legislativo se torne obrigatório.
- Embora não haja previsão constitucional, entende-se que a publicação é de competência da autoridade que efetivou a promulgação.
- Configura crime de responsabilidade a circunstância de o chefe do Executivo omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis, conforme previsão do art. 9º, nº 1, Lei nº 1.079/1950 e art. 4º, IV, do Decreto-Lei nº 201/1967).
- Utiliza-se analogicamente as disposições acerca da promulgação estabelecendo-se que a publicação deverá ocorrer no prazo de quarenta e oito horas a partir da promulgação.

Bloco 3

Poder Judiciário

➤ **Art. 92 ao 126 da CF/88**

1- Órgãos do Poder Judiciário

- **Art. 92.** São órgãos do Poder Judiciário:

I - o Supremo Tribunal Federal;

I-A o Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II - o Superior Tribunal de Justiça;

II-A - o Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016)

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;

VI - os Tribunais e Juízes Militares;

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

Parágrafo único. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal e jurisdição em todo o território nacional.

§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”

- Rol taxativo

- STF

- CNJ

- Criado pelo poder constituinte DERIVADO REFORMADOR
- EC 45/04
- Realiza controle administrativo e financeiro do judiciário
- Fiscalização dos deveres funcionais
- Controle interno

- STJ

- TST

- EC 92/16
- Deu maior destaque ao TST

- Tribunais Regionais Federais e juízes federais

- Tribunais e juízes do trabalho

- Tribunais e juízes eleitorais

- Tribunais e juízes militares

- Tribunais e juízes dos estados e do DF e territórios

- O STF, o CNJ e os Tribunais Superiores (STJ, TST, TSE e TSM) têm sede em Brasília, que é capital federal (art. 18, §1º)

- STF e Tribunais Superiores possuem jurisdição em todo o território nacional

- O **CNJ** é o **ÚNICO** órgão do Poder Judiciário desprovido de função jurisdicional

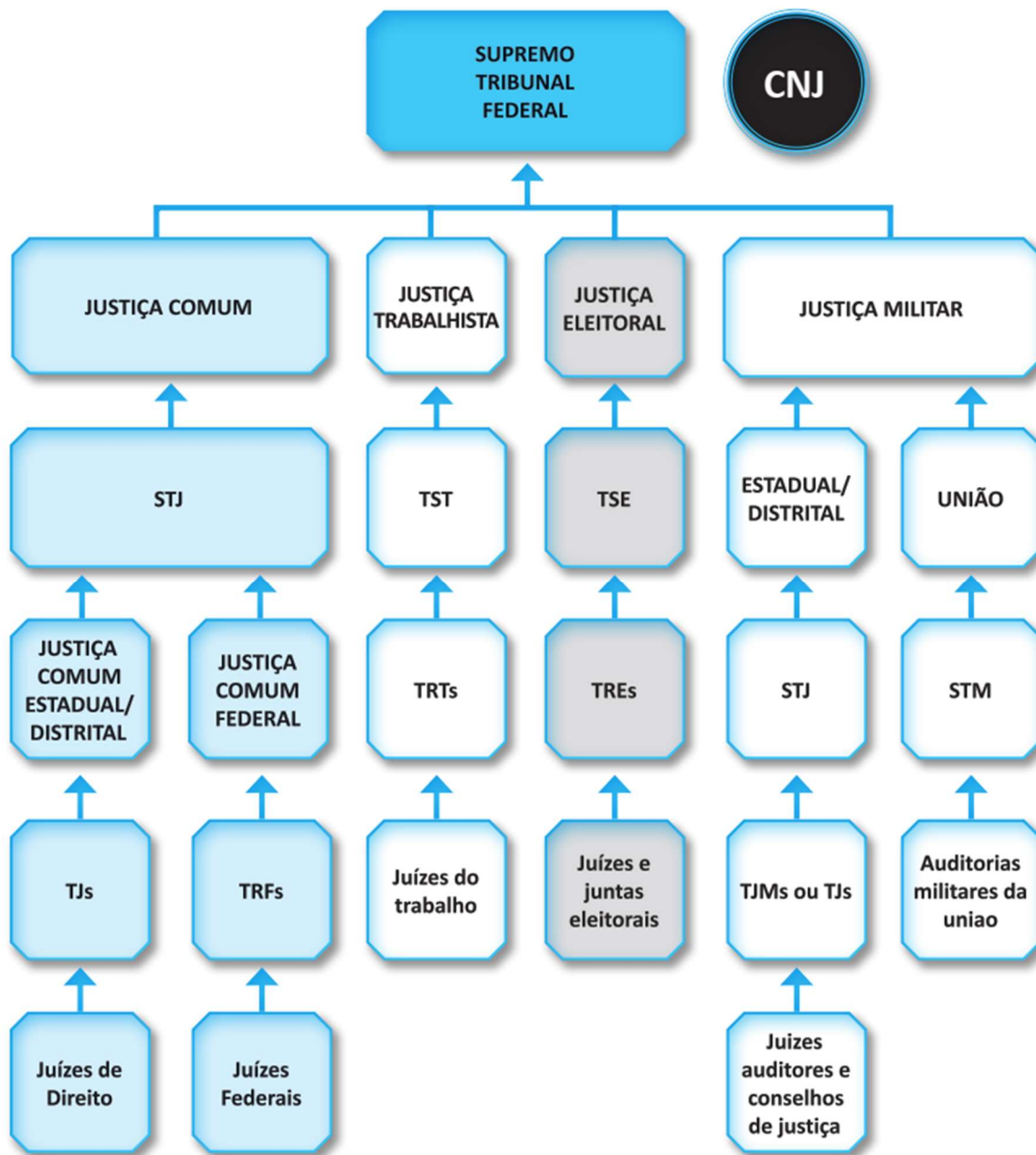
- O Conselho tem caráter administrativo e foi instituído para controlar a atuação financeira e administrativa do Poder Judiciário, bem para fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados.

- Os Tribunais de Contas, a Defensoria Pública, a Justiça Desportiva, o Ministério Público (...) não são órgãos do Poder Judiciário

- Tribunais Superiores são aqueles assim denominados (possuem “superior” no nome- TST, STJ, TSE, TSM)

- O STF não é tribunal superior, é instância principal de tutela e proteção máxima à Constituição

- O CNJ está subordinado ao STF



- O Poder Judiciário exerce suas atribuições jurisdicionais através dos órgãos estruturados no quadro, com exceção do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que se limita a cumprir tarefas de caráter administrativo, não possuindo qualquer resquício de função jurisdicional – razão pela qual não há nenhuma seta no organograma que se dirija ao Conselho, afinal referidas indicações gráficas ali estão para representar o trâmite jurisdicional de um processo. Note-se, por fim, que a circunstância de o CNJ não possuir função jurisdicional não inviabiliza a constatação de que é um órgão pertencente ao Poder, haja vista ter sido incluído (pela EC nº 45/2004) no rol do art. 92, CF/88.
- Dentre os órgãos elencados no esquema, o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais Superiores e o Conselho Nacional de Justiça têm sede na Capital Federal, sendo que o STF e os Tribunais Superiores exercem jurisdição em todo o território nacional, conforme o art. 92 da CF/88 de 1988.

Art. 92, CF/88:

§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

- O STF, o CNJ e os Tribunais Superiores (STJ, TST, TSE, STM) têm sede em Brasília, que é a capital federal (art. 18 § 1º).
- O STF e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional.
- O CNJ é o ÚNICO órgão do Poder Judiciário desprovido de função jurisdicional.
- O Conselho tem caráter administrativo e foi instituído para controlar a atuação financeira e administrativa do Poder Judiciário, bem como para fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais por parte dos magistrados.
- Tribunais Superiores são aqueles assim nominados (SUPERIOR Tribunal de Justiça, Tribunal SUPERIOR do Trabalho, Tribunal SUPERIOR Eleitoral e SUPERIOR Tribunal Militar).
- O Supremo Tribunal Federal não é um Tribunal Superior, é o Tribunal Supremo, instância principal de tutela e proteção máxima à Constituição Federal.

- Os órgãos que se encontram abaixo do traçado são órgãos de 1ª instância; os órgãos que se acham acima, de 2ª instância.

2ª instância	– Tribunal de Justiça – Tribunal Militar – Tribunal Regional Federal – Tribunal Regional do Trabalho – Tribunal Regional Eleitoral
1ª instância	– Juízes de Direito – Juiz de Direito do juízo militar – Conselho de Justiça – Juízes Federais – Juízes do Trabalho – Juízes Eleitorais – Juntas eleitorais – auditorias militares

- O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores são intitulados de órgãos (ou centros) de convergência, por possuírem jurisdição em todo o território nacional. Conforme aponta a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco:

cada uma das justiças especiais da União (Trabalhista, Eleitoral e Militar), acrescente-se, tem por cúpula seu próprio Tribunal Superior, que é o responsável pela última decisão nas causas de competência dessa justiça – ressalvado o controle de constitucionalidade, que sempre cabe ao Supremo Tribunal Federal. Quanto às causas processadas na Justiça Federal ou nas locais, em matéria infraconstitucional a convergência conduz ao Superior Tribunal de Justiça, que é um dos Tribunais Superiores da União, embora não integre Justiça alguma, em matéria constitucional, convergem diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Todos os Tribunais Superiores convergem

unicamente ao Supremo Tribunal Federal, como órgão máximo da justiça brasileira e responsável final pelo controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos e decisões judiciais.

- O Tribunal do Júri não faz parte da divisão da justiça; se apresenta enquanto uma garantia individual, prevista no art. 5º, XXXVIII, CF/88, integrando a justiça comum.

Obs.: No que se refere ao Tribunal do Júri, vale a menção ao enunciado da súmula vinculante 45, STF: “A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual”.

- Os Municípios não possuem jurisdição própria, apesar de, obviamente existir prestação jurisdicional em suas localidades, através das comarcas e sessões judiciais.

- O Distrito Federal e os Territórios também não receberam do poder constituinte originário autonomia para organizar o próprio Poder Judiciário.

- Destarte, a justiça do Distrito Federal e Territórios é criada e mantida pela União, conforme art. 21, XIII e art. 22, XVII, ambos da CF/88 (de forma que tanto os magistrados quanto os servidores dessa justiça são remunerados pelo erário federal).

Art. 21, CF/88: Compete à União:

XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012)

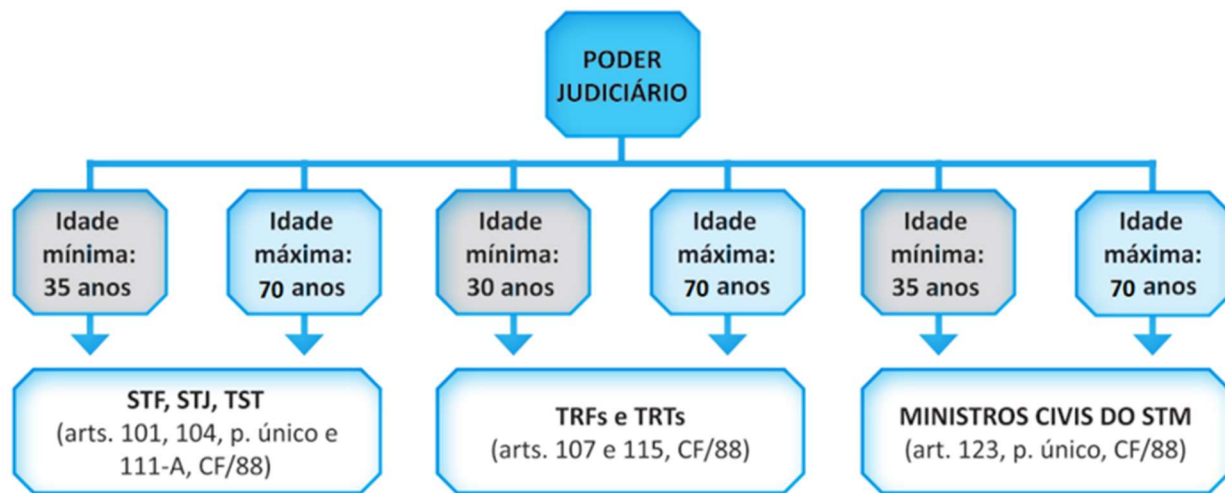
Art. 22, CF/88: Compete privativamente à União legislar sobre:

XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012)

○ **Número de membros dos órgãos do Poder Judiciário**

ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO	NÚMERO DE MEMBROS
Supremo Tribunal Federal	11 Ministros
Conselho Nacional de Justiça	15 Conselheiros
Superior Tribunal de Justiça	No mínimo 33 Ministros
Tribunais Regionais Federais	No mínimo 07 Juízes (Des. Federais)
Tribunal Superior do Trabalho	27 Ministros
Tribunais Regionais do Trabalho	No mínimo 07 juízes (Des. do Trabalho)
Tribunal Superior Eleitoral	No mínimo 07 Ministros
Tribunais Regionais Eleitorais	07 Juízes
Superior Tribunal Militar	15 Ministros

*** Padrão de idade como requisito de ingresso**



- De acordo com o que se depreende da leitura do texto constitucional, para que determinada pessoa seja indicada para integrar os quadros de alguns dos órgãos colegiados do Poder Judiciário deverá observar certos limites etários (mínimo e máximo). É o chamado “padrão de idade de ingresso”.

- Em maio de 2022, a EC nº 122/2022, alterou alguns artigos da Constituição Federal para elevar para 70 (setenta) anos a idade máxima para a escolha e nomeação de membros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho, do Tribunal de Contas da União e dos Ministros civis do Superior Tribunal Militar.

- Após a Emenda Constitucional nº 61/2009, o Conselho Nacional de Justiça deixou de exigir a observância de critérios etários – antes da emenda, para compor o CNJ era exigido que o indivíduo possuísse idade superior a 35 anos e inferior a 66 anos.

- Referido padrão de idade de ingresso (nos órgãos colegiados em que é exigido) deve ser observado unicamente na indicação ou recondução, nunca para a permanência no respectivo órgão.

Obs.: Insta mencionar o entendimento confirmado pelo STF (em setembro de 2021, no julgamento conjunto de algumas ações diretas), no sentido de que é inconstitucional norma estadual que estabelece limites etários para ingresso na magistratura (ADI 6794/CE, ADI 6795/MS e ADI 6796/RO).

- Segundo nossa Corte Suprema, a fixação de limite etário, máximo e mínimo, como requisito para o ingresso na carreira da magistratura viola o disposto no art. 93, I, da Constituição Federal. Afinal, estabelecer um limite máximo de idade para investidura em cargo cujas atribuições são de natureza preponderantemente intelectual, contraria o entendimento sintetizado no enunciado da Súmula 683 do STF – no sentido de que restrições desse tipo apenas se justificam em vista de necessidade relacionada às atribuições do cargo, como ocorre em carreiras militares ou policiais.

-Súmula 683-STF: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

-ADIs 6794/CE; 6795/MS; 6796/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes: É inconstitucional norma estadual que estabelece limites etários para ingresso na magistratura.

Normas estaduais, legais ou constitucionais, que disponham sobre o ingresso na carreira da magistratura violam o art. 93, caput, da Constituição Federal (CF), por usurpar iniciativa legislativa privativa do Supremo Tribunal Federal (STF).

Obs.: Juiz de paz

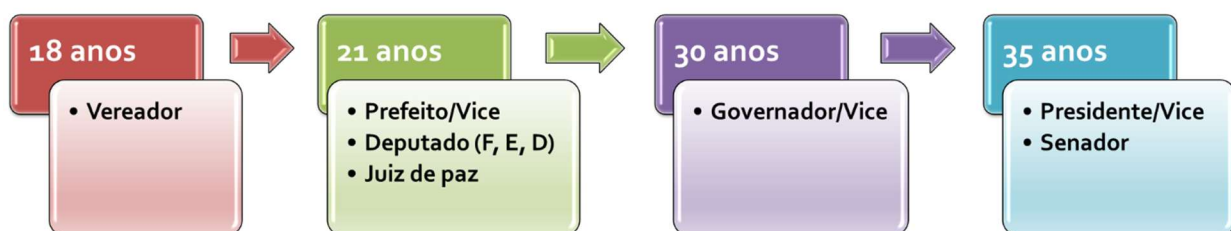
Art. 98, CF/88: A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

II - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação.

Art. 14, § 3º, CF/88: São condições de elegibilidade, na forma da lei:

VI - a idade mínima de:

- a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;
- b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
- c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
- d) dezoito anos para Vereador.



6.2- Composição do Supremo Tribunal Federal

Art. 101. Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e **menos de setenta anos de idade**, de notável saber jurídico e reputação ilibada. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022)

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.



- São, requisitos para um indivíduo ocupar o cargo de Ministro do STF:

(i) nacionalidade originária: o sujeito deve ser brasileiro nato (art. 12, § 3º, IV, CF/88), exigência que alcança todos os onze membros da Corte;

Art. 12, § 3º, CF/88: São privativos de brasileiro nato os cargos:

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

ii) idade mínima superior a trinta e cinco anos e idade máxima inferior a setenta anos: a idade mínima de trinta e cinco anos corresponde à idade com que se adquire a capacidade eleitoral plena; a idade máxima prevista é decorrência da necessidade de o sujeito exercer a função por alguns anos antes de ser compulsoriamente aposentado (aos setenta e cinco anos);

(iii) notável saber jurídico: muito se questionou na doutrina se a expressão “notável saber jurídico” pressupunha a necessária formação de bacharel em Direito ou se o notável saber nem jurídico precisaria ser.

(iv) reputação ilibada: ausência de aspectos negativos e desabonadores na vida passada do candidato.

- 11 ministros que devem ser brasileiros natos, com mais de 35 e menos de 65 anos
- Devem possuir notável saber jurídico e reputação ilibada
- São indicados e nomeados pelo Presidente da República, sendo a nomeação após aprovação da maioria absoluta do Senado Federal
- - Os Ministros do STF são nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
- - Depois que o Presidente da República escolhe o candidato para o STF, tal opção é formalizada em uma mensagem encaminhada ao Senado Federal, via Secretaria-Geral da Presidência da República

- - A partir daí, deve-se aguardar o Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal pautar referida indicação para que ela seja apreciada pelos seus membros integrantes.
 - - Se o indicado for aprovado na CCJ, seu nome será levado à votação no plenário do Senado e aprovado se obtiver, ao menos, 41 votos favoráveis (maioria absoluta dos senadores).
 - - Note que nossa Constituição, apesar de contemplar o quórum necessário à aprovação do candidato indicado pelo Presidente, não determinou como se deve desenrolar tal procedimento no Senado Federal. Em outros termos, a disciplina de tal matéria foi remetida, pelo legislador constituinte, ao Regimento Interno dessa Casa Legislativa.
 - - Ao tratar deste trâmite, o Regimento Interno do SF dispõe, em seu art. 101, II, 'i', que compete à CCJ da Casa emitir parecer sobre a “escolha de Ministro do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e de Governador de Território, escolha e destituição do Procurador-Geral da República”. Na sequência, o RISF minudencia as formalidades a serem observadas para a emissão do parecer sobre as referidas autoridades.
 - - A jurisprudência do STF, em observância ao princípio constitucional da separação de poderes, é firme no sentido de que as decisões do Congresso Nacional levadas a efeito com fundamento em normas regimentais possuem natureza '*interna corporis*', sendo, portanto, infensas à revisão judicial. Em outras palavras: o Poder Judiciário não pode se substituir ao Poder Legislativo e dizer qual o 'verdadeiro significado' de uma previsão regimental de uma Casa Legislativa, pois isso representa ostensivo desrespeito à Separação de Poderes.
 - - Desta forma, se o Presidente da República indicar um candidato à Ministro do STF e a CCJ se demorar a apreciar tal indicação, não podem os parlamentares, via mandado de segurança interposto no STF, pretender obrigar o Presidente da Comissão a pautar tal votação. □ trata-se do direito de obstrução
 - - Tal entendimento foi confirmado em decisão proferida pelo STF, em outubro de 2021, no MS 38.216, no qual alguns parlamentares questionaram a demora na apreciação do nome de André Mendonça (agora já Ministro do STF) pela CCJ do Senado.
 - **MS 38.216, Rel. Min. Ricardo Lewandowski:** “MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO NA APRECIÇÃO DE INDICAÇÃO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PELO NÃO-CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. Os impetrantes não ostentam legitimidade *ativa ad causam*, porquanto não tenham nenhum direito subjetivo ao controle da agenda da Comissão, a que integram apenas na condição de membros. 2. Não foi acostada nenhuma prova pré-constituída da suposta ilegalidade ou do abuso de poder ou desvio de finalidade. 3. Inepta a inicial que deixa de oferecer causa de pedir próxima (fundamento jurídico) compatível com a pretensão formulada, *in casu*, a revisão judicial de matéria alusiva ao devido processo legislativo constitucional. Ato *interna corporis*. 4. A insuscetibilidade de controle ou interferência no poder de agenda do Congresso Nacional foi afirmada, com veemência, pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Inocorrência de omissão, dada a intensa agenda de votações igualmente relevantes conduzida pela CCJ. Subsidiariamente: eventual direito de obstrução (filibustering) constitui legítima atividade política parlamentar. 6. Pela denegação da ordem”.

- - O Min. Lewandowsky não conheceu o MS, argumentando que existem inúmeros precedentes no STF afirmando, com veemência, a insuscetibilidade de controle ou interferência no poder de agenda do Congresso Nacional. Ademais, disse o relator da ação mandamental, não havia, no caso, omissão por parte da CCJ do Senado – seja porque a comissão estava a conduzir intensa agenda de votações sobre temas igualmente relevantes, seja porque há de se reconhecer o ‘direito de obstrução’ (*filibustering*) como legítima atividade política parlamentar.
- - Em conclusão, podemos afirmar que a definição de uma data de sabatina no Senado para apreciação do nome indicado pelo Presidente da República para compor o STF é questão interna da Casa Legislativa, que tem o poder de definir sua agenda – e o tipo de ação escolhida, o MS, não era adequada no caso, pois só pode ser manejada para discutir violação de direito subjetivo líquido e certo dos senadores, o que não ocorreu na situação em apreço.
- - Os onze Ministros que compõem nossa Suprema Corte são divididos em duas turmas, sendo que cada uma delas é formada por cinco Ministros, visto que o Presidente da Corte só participa das sessões plenárias.
- O Presidente do STF é eleito diretamente pelos seus pares, para cumprir um mandato de dois anos (art. 12, RISTF), sendo a reeleição expressamente vedada.

Art. 12, RISTF: O Presidente e o Vice-Presidente têm mandato por dois anos, vedada a reeleição para o período imediato.

§ 1º Proceder-se-á à eleição, por voto secreto, na segunda sessão ordinária do mês anterior ao da expiração do mandato, ou na segunda sessão ordinária imediatamente posterior à ocorrência de vaga por outro motivo.

§ 2º O quórum para a eleição é de oito Ministros; se não alcançado, será designada sessão extraordinária para a data mais próxima, convocados os Ministros ausentes.

§ 3º Considera-se presente à eleição o Ministro, mesmo licenciado, que enviar o seu voto, em sobrecarta fechada, que será aberta publicamente pelo Presidente, depositando-se a cédula na urna, sem quebra do sigilo.

§ 4º Está eleito, em primeiro escrutínio, o Ministro que obtiver número de votos superior à metade dos membros do Tribunal.

§ 5º Em segundo escrutínio, concorrerão somente os dois Ministros mais votados no primeiro.

§ 6º Não alcançada, no segundo escrutínio, a maioria a que se refere o § 4º, proclamar-se-á eleito, dentre os dois, o mais antigo.

§ 7º Realizar-se-á a posse, em sessão solene, em dia e hora marcados naquela em que se proceder à eleição.

§ 8º Os mandatos do Presidente e do Vice-Presidente estender-se-ão até a posse dos respectivos sucessores, se marcada para data excedente do biênio.

- Por fim, lembremos que o Supremo Tribunal Federal não se submete à regra do quinto constitucional (prevista no art. 94, CF/88).

Art. 94, CF/88: Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.

Bloco 4

6.3- Composição do Conselho Nacional de Justiça

○ **Art. 103-B.** O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009)

I - um Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo respectivo tribunal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009)

II - um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

III - um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

IV - um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

V - um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VII - um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VIII - um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

X - um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

XI um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

XII - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

XIII - dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 1º O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009)

§ 2º Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009)

§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) [...]"

o 15 conselheiros (9 jurisdicionais e 6 não jurisdicionais)

STF: (i) Presidente do STF (que será o Presidente do CNJ, conforme determina a CF expressamente desde a EC 61/09); (ii) Desembargador de Tribunal de Justiça (indicado pelo STF); (iii) juiz estadual (indicado pelo STF).

STJ: (i) Ministro do STJ (que será o Ministro Corregedor do CNJ e que terá sido indicado pelo STJ); (ii) juiz de TRF (indicado pelo STJ); (iii) juiz federal (indicado pelo STJ).

TST: (i) Ministro do TST (indicado pelo TST); (ii) juiz de TRT (indicado pelo TST); (iii) juiz do trabalho (indicado pelo TST).

- 2 integrantes do MP;
- 1 membro do MPU, indicado pelo Procurador-Geral da República
- 1 membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual
- 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da OAB;
- 2 cidadãos, de notório saber jurídico e reputação ilibada, 1 indicado pela Câmara dos Deputados e o outro indicado pelo Senado Federal.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (15 membros)		
QUEM INDICA	CONSELHEIRO DO CNJ	
STF (indica 2 conselheiros)	– Presidente do Supremo Tribunal Federal (será o Presidente do CNJ. O STF não o indica , pois é membro originário, conforme determina a Constituição)	9 membros jurisdicionais
	– 1 desembargador de Tribunal de Justiça;	
	– 1 juiz estadual	
STJ (indica 3 conselheiros)	– 1 Ministro do Superior Tribunal de Justiça (Ministro-Corregedor do CNJ)	
	– 1 juiz de Tribunal Regional Federal	
	– 1 juiz federal	
TST (indica 3 conselheiros)	– 1 Ministro do Tribunal Superior do Trabalho	
	– 1 juiz de Tribunal Regional do Trabalho	
	– 1 juiz do trabalho	
CONSELHO FEDERAL DA OAB (indica 2 conselheiros)	– 2 advogados	6 membros não jurisdicionais
PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA (indica 1 membro do MPU e escolhe 1 membro de MPE)	– 1 membro do Ministério Público da União	
	– 1 membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo PGR dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual	
CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL (cada Casa Legislativa indica 1 conselheiro)	– 1 cidadão – 1 cidadão	

▪ 9 são jurisdicionais (integrantes do judiciário)

-3 se relacionam com o STF

- ❖ Presidente do STF irá presidir o CNJ (membro nato)
- ❖ Desembargador de TJ indicado pelo STF
- ❖ Juiz estadual indicado pelo STF

-3 se relacionam com o STJ

- ❖ Ministro do STJ será, também, ministro corregedor do CNJ e indicado pelo STJ
- ❖ Juiz de TRF indicado pelo STJ
- ❖ Juiz federal indicado pelo STJ

-3 se relacionam com o TST

- ❖ Ministro do TST indicado pelo TST

- ❖ Juiz do TRT indicado pelo TST

- ❖ Juiz do trabalho indicado pelo TST

- 6 são membros não jurisdicionais (não integram o judiciário)

- 2 se relacionam com o MP

- ❖ 1 membro do MPU, indicado pelo PGR

- ❖ 1 membro do MPE, escolhido pelo PGR dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual

- 2 se relacionam com a OAB

- ❖ 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB

- 2 são cidadãos

- ❖ De notório saber jurídico e reputação ilibada

- ❖ 1 indicado pela Câmara de Deputados

- ❖ 1 indicado pelo Senado Federal

- - Não mais existe critério etário para que um indivíduo integre o CNJ (antes da EC 61/09 exigia-se idade entre 35 e 66 anos).

- - O mandato do Conselheiro é de 2 anos, sendo admitida 1 (uma) recondução.

- - De acordo com o artigo 103-B, § 2º, CF, os membros do CNJ serão nomeados pelo Presidente da República, após aprovação da maioria absoluta do Senado Federal (com exceção do Presidente do STF).

- - Nas ausências e impedimentos do Presidente do STF, a substituição será feita pelo vice-presidente da Corte.

- - Artigo 103-B, § 3º: se as escolhas não forem feitas no prazo legal, caberá ao STF fazê-las.

- Nas ausências e impedimentos do presidente do STF, a substituição será feita pelo vice-presidente da Corte

- “**Art. 103-B, § 2º** Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.”

- **ADI 3367**, o STF afirmou a constitucionalidade do CNJ, rebatendo argumentos que indicavam ofensa à separação de poderes, em virtude da composição heterogênea do Conselho

- **ADI 4638**, o STF definiu que o CNJ possui competência originária e concorrente com os tribunais para instauração de procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados

- Conforme definido pelo STF, na **Pet 4656/PB**, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19/12/2016 (info 851), o CNJ tem competência para determinar que o Tribunal de Justiça exonere servidores que tenham sido nomeados sem concurso público para cargos em comissão que não se encaixam nas atribuições de direção chefia e assessoramento, isto é, que contraria o art. 37, V da CF/88. Segundo a Corte, quando o CNJ decide neste sentido não está realizando

controle de constitucionalidade, mas simplesmente exercendo o controle de validade dos atos administrativos do Poder Judiciário.

- * Interessante notar que no julgamento que originou esta tese, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, mudou seu entendimento e definiu que a competência para processar e julgar ações ordinárias contra decisões e atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) proferidas no âmbito de suas atribuições constitucionais é do próprio Supremo. Essa alteração jurisprudencial ocorreu no julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4412, da Petição (Pet) 4770, e da Reclamação (Rcl) 33459.
- Sobre o tema, em novembro de 2020 foi fixada a seguinte tese pelo STF (no julgamento conjunto da ADI 4412, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, da Pet 4770, de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, e da Rcl 33459, relatada pela ministra Rosa Weber):
- “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal”
- Prevaleceu o entendimento de que a missão constitucional dos conselhos, órgãos de controle do Judiciário e do Ministério Público, ficaria comprometida caso suas decisões, que têm eficácia nacional, fossem revistas pelos mesmos órgãos que estão sob sua supervisão e fiscalização. A maioria dos ministros considera que os conselhos constitucionais foram inseridos na estrutura do Judiciário e do Ministério Público com a competência expressa de controlar a atuação administrativa, financeira e disciplinar de seus membros, e seria inviável submeter o controle jurisdicional de suas decisões nesse campo a outro órgão que não o Supremo.
- * Assim, para a maioria dos ministros, o novo entendimento dá efetividade às decisões dos conselhos e preserva a segurança jurídica, pois apenas o órgão máximo do Poder Judiciário exercerá o controle jurisdicional de suas atribuições finalísticas, ou seja, as definidas expressamente pela Constituição Federal – eles ressaltaram que as ações contra atos dos conselhos que não estejam nas previsões constitucionais continuam sob a jurisdição da Justiça Federal.

6.4- Composição do Superior Tribunal de Justiça (art. 104 da CF/88)

- “**Art. 104.** O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros.
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e **menos de setenta anos de idade**, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022)
I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal;

II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94.”

○ Na composição do STJ, temos:

* 1/3 dentre juízes de TRF, indicados em lista tríplice que o STJ constrói a partir de votação envolvendo os nomes que foram enviados pelos diferentes TRFs;

* 1/3 dentre desembargadores de TJ, indicados em lista tríplice que o STJ constrói a partir de votação envolvendo os nomes que foram enviados pelos diferentes TJs do país;

* 1/3, em partes iguais, dentre membros do MP e advogados, que serão indicados na forma do art. 94 da CF, que traz a regra do quinto constitucional.

○ No MÍNIMO 33 ministros

▪ 1/3 de juízes de TRF (lista tríplice)

▪ 1/3 de desembargadores de TJ (lista tríplice)

▪ 1/3 de advogados e membro do MP de forma alternada (Art. 94 da CF/88)

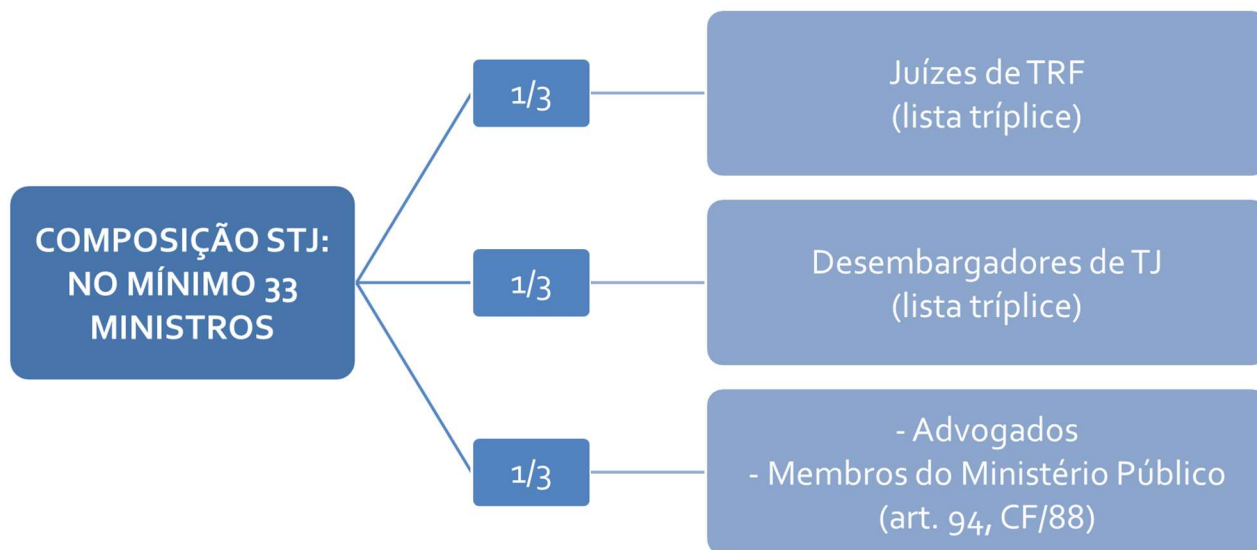
○ Brasileiros (natos ou naturalizados)

○ Devem ter mais 35 e menos de 65 anos

○ Devem possuir notável saber jurídico e reputação ilibada

○ Veja que o STJ não segue a regra do quinto constitucional, apenas utiliza para escolher os 1/3

QUADRO COMPARATIVO EM RELAÇÃO AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MINISTROS NO STF E NO STJ		
	STF (art. 101, CF/88)	STJ (art. 104, CF/88)
COMPOSIÇÃO	11 Ministros	Pelo menos 33 Ministros: – 1/3 dentre juízes dos TRFs; – 1/3 dentre desembargadores dos TJs; – 1/3, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94.
ESCOLHA E NOMEAÇÃO	Presidente da República	Presidente da República
SABATINA NO SENADO FEDERAL	Senado Federal – aprovação da escolha pela maioria absoluta	Senado Federal – aprovação da escolha pela maioria absoluta
REQUISITOS PARA O PREENCHIMENTO DO CARGO	– Ter mais de 35 e menos de 70 anos de idade; – Ter notável saber jurídico e reputação ilibada; – Ser brasileiro nato.	– Ter mais de 35 e menos de 70 anos de idade; – Ter notável saber jurídico e reputação ilibada; – Ser brasileiro (nato ou naturalizado).



- Ainda no que tange à estrutura do STJ, a EC nº 45/2004 estabeleceu que irão funcionar junto ao Superior Tribunal de Justiça os seguintes órgãos administrativos:

- (i) a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira;
- (ii) o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante.

“O Conselho da Justiça Federal é o órgão central das atividades sistêmicas da Justiça Federal, cabendo-lhe a supervisão administrativa e orçamentária, com poderes correicionais, cujas decisões possuem caráter vinculante, ou seja, são de observância obrigatória por todas as unidades da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, conforme estabelece o art. 105, §1º, inciso II, da Constituição Federal e no art. 3º da Lei n. 11.798/2008.”

“Integram a estrutura orgânica do Conselho a Corregedoria-Geral da Justiça Federal, o Centro de Estudos Judiciários e a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. O Colegiado do CJF é formado pelo presidente e pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quatro outros ministros deste mesmo tribunal e pelos presidentes dos seis tribunais regionais federais (TRFs) do país.”

Bloco 5

6.5- A regra do Quinto Constitucional (art. 94 da CF/88)

- “**Art. 94.** Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.”

Art. 111-A, CF/88: O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022)

I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 115, CF/88: Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de setenta anos de idade, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022)

I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

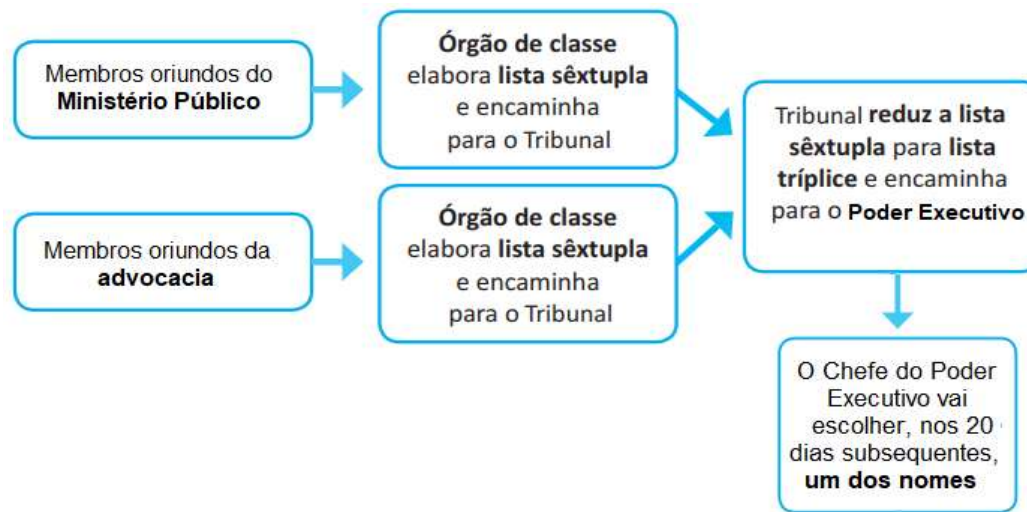
II os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antigüidade e merecimento, alternadamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

○ - Nos termos do art. 94, CF, um quinto dos lugares nos TRFs, nos TJs, nos TRTs (art. 115) e no TST (art. 111-A), serão destinadas:

(i) a membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira;

(ii) a advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, de notório saber jurídico e reputação ilibada.

○ - Membros do MP e Advogados: indicados em lista sêxtupla pelo órgão de classe. O tribunal, em votação, reduzirá esta lista para tríplice, enviando-a ao Poder Executivo que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um dos nomes para nomear.



- TRFs e TJs utilizam a rega, segundo expresso no art. 94
- Atente-se que o TST e TRTs também respeitam o Quinto (art. 111-A e art. 115)¹
- MP deve ter mais de 10 anos na carreira
- Advogados devem comprovar notório saber jurídico e reputação ilibada, bem como 10 anos exercendo atividade profissional
- Órgão de classe elabora uma lista sêxtupla de indicados
- O Tribunal em votação reduz essa lista para uma lista tríplice, encaminhando para o chefe do executivo
- Mnemônico: **6 3 1**
- - Não são todos os Tribunais brasileiros que obedecem, na sua composição, a regra do quinto constitucional:
 - (i) O STJ reserva 1/3 das suas vagas para os Membros do MP e da Advocacia (e não 1/5).
 - (ii) O STF também não a obedece, já que o Presidente escolhe livremente os integrantes.
 - (iii) O TSE e os TREs não têm representantes do MP, mas possuem representantes da advocacia (2/7).
 - (iv) No STM, 3/15 são advogados e 1/15 são representantes do MP.
- - Os integrantes dos TRFs e TJs que vão disputar vaga no STJ não precisam ser, necessariamente, oriundos da magistratura de carreira.

¹ Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016)
 I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antigüidade e merecimento, alternadamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

- Os integrantes dos TRTs que vão disputar vaga no TST precisam ser, necessariamente, oriundos da magistratura de carreira.

- **Art. 111-A, CF/88:** Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022)

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II - os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 115, CF/88: Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de setenta anos de idade, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022)

I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

- - Independentemente do número total de membros do Tribunal ser ou não múltiplo de 5, em respeito à CF/88, necessariamente 1/5 dos assentos deverá ser ocupado por membros do MP e da advocacia. Se a divisão por 5 não resultar em um número inteiro, o arredondamento sempre deverá ser “para mais”.

- - Desde que a recusa se fundamente em razões objetivas, declinadas na motivação da deliberação do órgão competente do órgão judiciário, o Tribunal está autorizado a rejeitar o nome de uma ou até mesmo de todas as pessoas enunciadas na lista; não é possível, todavia, ao Tribunal, substituir os nomes.

- Tribunais que adotam o Quinto:

- Tribunal superior: TST
- TRFs, TJs e TRTs

DECISÕES DO STF

(1) O processo de escolha dos membros de Tribunais oriundos do “quinto constitucional” está descrito, de modo exaustivo, pelo art. 94, CF/88. Portanto, o STF já determinou não ser possível à Constituição Estadual exigir prévia aprovação pela Assembleia Legislativa daquele que foi escolhido pelo Poder Executivo a partir de lista tríplice para preenchimento de vaga no TJ.

ADI 4150

TRIBUNAL – COMPOSIÇÃO – QUINTO – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – PRONUNCIAMENTO – INADEQUAÇÃO.

Conflita com a Constituição Federal norma da Carta do Estado que junte à aprovação da Assembleia Legislativa a escolha de candidato à vaga do quinto em Tribunal.

2) ADI 6810-DF, Rel. Min. Dias Toffoli, redator do acórdão Min. Flávio Dino

É constitucional o art. 5º do Provimento 102/2004, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), que exige do advogado a comprovação de inscrição, há mais de cinco anos, no Conselho Seccional abrangido pela competência do tribunal judiciário em que aberta a vaga a ser preenchida pelo quinto constitucional. Essa previsão não afronta os princípios da isonomia, da legalidade e da isonomia federativa (arts. 5º, *caput* e II; e 19, III, CF/88) Também não viola os requisitos para a participação de advogados em processos de formação de listas sêxtuplas para composição de tribunais (art. 94, *caput*, CF/88).

Exemplo 1: suponha que tenha surgido uma vaga para a advocacia no quinto constitucional do TJMG. O advogado que quiser concorrer deve estar inscrito na OAB-MG há mais de 5 anos. Ainda que o indivíduo tenha 15 anos de advocacia no total, caso ele só tenha 4 anos de inscrição na OAB de Minas Gerais, não poderá concorrer àquela vaga.

Exemplo 2: suponha que tenha surgido uma vaga para a advocacia no quinto constitucional do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3). Uma vez que o TRF3 abraça os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o advogado deve estar inscrito na OAB-SP ou na OAB-MS há mais de 5 anos para concorrer à vaga.

Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de setenta anos de idade, sendo: (...)

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de setenta anos de idade, sendo: (...)

(3) Desde que a recusa se fundamente em razões objetivas, declinadas na motivação da deliberação do órgão competente do órgão judiciário, o Tribunal está autorizado a rejeitar o nome de uma ou até mesmo de todas as pessoas enunciadas na lista; não é possível, todavia, ao Tribunal, substituir os nomes.

MS 25.624, Rel. Min. Sepúlveda Pertence: EMENTA: I. Mandado de Segurança: processo de escolha de candidatos a cinco vagas de Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, correspondente à cota no "quinto constitucional" da advocacia: composição de lista sêxtupla pelo Tribunal de Justiça que, desprezando a lista sêxtupla específica organizada pelo Conselho Seccional da OAB para a primeira das vagas, substituiu os seus integrantes por nomes remanescentes das listas indicadas para as vagas subsequentes e, dentre eles, elaborou a lista tríplice: contrariedade ao art. 94 e seu parágrafo único da Constituição Federal: declaração de nulidade de ambas as listas, sem prejuízo da eventual devolução pelo Tribunal de Justiça à OAB da lista sêxtupla apresentada para a vaga, se fundada em razões objetivas de carência, por um ou mais dos indicados, dos requisitos constitucionais, para a investidura e do controle jurisdicional dessa recusa, acaso rejeitada pela Ordem. II. O "quinto constitucional na ordem judiciária constitucional brasileira: fórmula tradicional, a partir de 1934 - de livre composição pelos tribunais da lista de advogados ou de membros do Ministério Público - e a fórmula de compartilhamento de poderes entre as entidades corporativas e os órgãos judiciários na seleção dos candidatos ao "quinto constitucional" adotada pela Constituição vigente (CF, art. 94 e parágrafo único). 1. Na vigente Constituição da República - em relação aos textos constitucionais anteriores - a seleção originária dos candidatos ao "quinto" se transferiu dos tribunais para "os órgãos de representação do Ministério Público e da advocacia", incumbidos da composição das listas sêxtuplas - restando àqueles, os tribunais, o poder de reduzir a três os seis indicados pelo MP ou pela OAB, para submetê-los à escolha final do Chefe do Poder Executivo.

(...) 2. À corporação do Ministério Público ou da advocacia, conforme o caso, é que a Constituição atribuiu o primeiro juízo de valor positivo atinente à qualificação dos seis nomes que indica para o ofício da judicatura de cujo provimento se cogita. 3. Pode o Tribunal recusar-se a compôr a lista tríplice dentre os seis indicados, se tiver razões objetivas para recusar a algum, a alguns ou a todos eles, as qualificações pessoais reclamadas pelo art. 94 da Constituição (v.g. mais de dez anos de carreira no MP ou de efetiva atividade profissional na advocacia.) 4. A questão é mais delicada se a objeção do Tribunal fundar-se na carência dos atributos de "notório saber jurídico" ou de "reputação ilibada": a respeito de ambos esses requisitos constitucionais, o poder de emitir juízo negativo ou positivo se transferiu, por força do art. 94 da Constituição, dos Tribunais de cuja composição se trate para a entidade de classe correspondente. 5. Essa transferência de poder não elide, porém, a possibilidade de o tribunal recusar a indicação de um ou mais dos componentes da lista sêxtupla, à falta de requisito constitucional para a investidura, desde que fundada a recusa em razões objetivas, declinadas na motivação da deliberação do órgão competente do colegiado judiciário. 6. Nessa hipótese ao Tribunal envolvido jamais se há de reconhecer o poder de substituir a lista sêxtupla encaminhada pela respectiva entidade de classe por outra lista sêxtupla que o próprio órgão judicial componha, ainda que constituída por advogados componentes de sextetos eleitos pela Ordem para vagas diferentes. 7. A solução harmônica à Constituição é a devolução motivada da lista sêxtupla à corporação da qual emanada, para que a refaça, total ou parcialmente, conforme o número de candidatos desqualificados: dissentindo a entidade de classe, a ela restará questionar em juízo, na via processual adequada, a rejeição parcial ou total do tribunal competente às suas indicações.

(4) A regra do quinto e a “reserva do possível”

- ADI nº 1.289-El, Rel. Min. Gilmar Mendes. Nesse precedente, o STF afirmou a possibilidade de membros do Ministério Público com menos de dez anos de carreira concorrerem a vaga em tribunal regional do trabalho, na hipótese de ausência temporária de membros que atendessem ao requisito constitucional.

ADI 1289, Rel. Min. Octavio Gallotti: EMENTA: 1 - Somente quando não houver, entre os Membros do Ministério Público do Trabalho, candidato com mais de dez anos de carreira, será lícita a inclusão em lista, para a investidura no cargo de Juiz de Tribunal Regional do Trabalho, de quem não preencha aquele requisito temporal. Inconstitucionalidade, perante o art. 115, parágrafo único, inciso II, combinado com o art. 94, ambos da Carta de 1988, de ato normativo do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, que autorizara a complementação da lista com figurantes destituídos daquela antiguidade. Decisão majoritária do Supremo Tribunal.

“O pensamento do possível é o pensamento em alternativas. Deve estar aberto para terceiras ou quartas possibilidades, assim como para compromissos. Pensamento do possível é pensamento indagativo (fragendes Denken). Na *res publica* existe um *ethos* jurídico específico do pensamento em alternativa, que contempla a realidade e a necessidade, sem se deixar dominar por elas. O pensamento do possível ou o pensamento pluralista de alternativas abre suas perspectivas para ‘novas’ realidades, para o fato de que a realidade de hoje poder corrigir a de ontem, especialmente a adaptação às necessidades do tempo de uma visão normativa, sem que se considere o novo como o melhor” (Häberle, *Die Verfassung des Pluralismus*).

Ao permitir a lista sêxtupla composta por procuradores que ainda não preenchiam o requisito temporal, em razão da falta de membros habilitados, a Corte atendeu a dois valores essenciais:

- (i) prestigiou a composição plural e diversificada dos Tribunais sujeitos à regra do quinto constitucional;
- (ii) e respeitou a liberdade de escolha por parte do Tribunal e do próprio Poder Executivo. Isso porque a formação incompleta da lista sêxtupla ou mesmo o envio só de um ou dois nomes que preenchessem todos os requisitos constitucionais acabariam por comprometer o modelo original concebido pelo poder constituinte originário.

Prova Oral organizada pelo Cespe para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do estado do Tocantins, no ano de 2013:

Por ausência de candidatos que preenchessem o requisito temporal mínimo de 10 anos na carreira, foi encaminhada, ao Tribunal de Justiça, lista com 4 membros do Ministério Público, em vez das 6 indicações previstas na Constituição Federal, para o preenchimento de vaga destinada ao quinto constitucional. Considerando essa situação hipotética, responda, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se essa lista quádrupla é constitucional. Fundamente sua resposta na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

- Não são todos os Tribunais brasileiros que obedecem, na sua composição, a regra do quinto constitucional!

- STJ reserva 1/3 das vagas para membros do MP e da advocacia (não 1/5)
- STF também não a obedece, já que o Presidente escolhe livremente os integrantes
- TSE e os TREs não têm representantes do MP, mas possuem representantes da advocacia (2/7)
- No STM, 3/15 são advogados e 1/15 são do MP

- Os integrantes dos TRFs e TJs que vão disputar uma vaga no STJ não precisam ser, necessariamente, oriundos da magistratura de carreira
- Os integrantes dos TRTs que vão disputar vaga no TST precisam ser, necessariamente, oriundos da magistratura de carreira
 - Art. 111- A da CF/88

Art. 111-A, CF/88: O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022)

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II - os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

- Independentemente do número total de membros do Tribunal ser ou não múltiplo de 5, em respeito à CF/88, necessariamente 1/5 dos assentos deverá ser ocupado por membros do MP e da advocacia. Se a divisão por 5 não resultar em um número inteiro, o arredondamento sempre deverá ser “para mais”.

Obs. Final: Nova vaga ímpar

ADI 7667. Rel. Min. Dias Toffoli

- Lei Complementar nº 294/24: estabeleceu que a nova vaga ímpar relativa ao quinto constitucional, surgida com a ampliação do número de membros do TJ do Piauí (TJPI), seria preenchida por membro proveniente da OAB.

- Havia duas questões em discussão: (i) saber se a norma questionada tratava de matéria reservada à Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) (art. 93 da Constituição de 1988); e (ii) saber se a norma questionada teria violado o art. 94 da Constituição de 1988 ao destinar à advocacia o novo assento ímpar relativo ao quinto constitucional.

Razões de decidir, voto do relator:

- A norma questionada, longe de estabelecer critérios para o preenchimento de vaga ímpar do quinto constitucional, tão somente dispõe acerca da destinação da vaga recém-criada no TJPI, sendo, portanto, resultante do exercício da iniciativa privativa do Poder Judiciário Estadual para organizar sua justiça (art. 125 da Constituição de 1988).

- É necessário permitir que o tribunal respectivo, no exercício de sua autonomia administrativa e de seu poder de auto-organização (arts. 99 e 125 da CF/88), defina a classe que ocupará o assento ímpar novo relativo ao quinto constitucional, considerando seu histórico de funcionamento institucional.

“É, portanto, razoável considerar o histórico de predominância de cada classe do quinto constitucional na busca pelo equilíbrio possível na representatividade de cada classe. Falo em “equilíbrio possível” porque a paridade absoluta mostra-se de difícil alcance, considerando a própria possibilidade de composições ímpares de quinto constitucional e o fato de os períodos de permanência dos desembargadores nesses assentos serem variáveis, não havendo regra objetiva que garanta a participação de cada classe na composição dos tribunais com absoluta igualdade”. Trecho do voto do Min. Dias Toffoli

Art. 100, § 2º, LOMAN - Nos Tribunais em que for ímpar o número de vagas destinadas ao quinto constitucional, uma delas será, alternada e sucessivamente, preenchida por advogado e por membro do Ministério Público, de tal forma que, também sucessiva e alternadamente, os representantes de uma dessas classes superem os da outra em uma Unidade.

- No provimento de assento ímpar preexistente se deve observar a alternância e a sucessividade (art. 100, § 2º, da LOMAN); no provimento inaugural, cabe ao próprio tribunal definir a classe à qual será designada a vaga, o qual, no entanto, sempre deverá ter como baliza a paridade entre as classes do quinto, decorrente da Constituição de 1988.

Teses de julgamento:

- 1. O primeiro provimento de assento ímpar relativo ao quinto constitucional não se submete aos critérios da alternância e da sucessividade previstos no art. 100, § 2º, da Lei Complementar nº 35/79.
- 2. O tribunal respectivo poderá decidir acerca do primeiro provimento de assento ímpar relativo ao quinto constitucional, devendo ter como baliza o equilíbrio de oportunidades entre advocacia e ministério público